

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4948/2533

บริษัทแปซิฟิค เทเลซิส เอ็นจิเนียริง
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา 30 (2)

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

เมื่อโจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานกรมศุลกากรได้
ประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล และในรายการที่สำแดงภาษี
อากรมียอดเงินสำหรับอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแยกกันแต่ละ
รายการ ย่อมถือได้ว่าการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โดยเจ้า
พนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรแล้ว หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบ
ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรเสียก่อน การที่โจทก์อุทธรณ์
ต่อผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคา กรมศุลกากร มิใช่เป็นการอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิก
ถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล

โจทก์ซื้อสินค้าพิพาทจากบริษัทผู้ขายในต่างประเทศในราคาต่ำกว่าที่โจทก์เคย
ซื้อและสำแดงราคาในการนำเข้าครั้งแรกก่อนเพราะผู้ขายซื้อจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ำลง
แต่เป็นการขายสินค้าในราคาปกติทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
มิใช่ลดหย่อนให้แก่โจทก์โดยเฉพาะเพียงรายเดียว แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งเดือนนับแต่การนำเข้าในครั้งแรกก่อน ราคาของประเภทและชนิดเดียวกันก็มีราคา

ลดลงได้ อีกทั้งปรากฏด้วยว่าเมื่อโจทก์นำสินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายหลังกรณีพิพาทนี้ จำเลยก็ได้ยอมรับราคาที่ลดต่ำลงดังที่โจทก์สำแดงด้วย ยิ่ง
สนับสนุนให้เห็นว่า จำเลยได้ยอมรับว่าสินค้าพิพาทมีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดลด
ต่ำลง และฝ่ายจำเลยก็มีได้นำสืบให้เห็นว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นเท่าใด
เพียงแต่อาศัยราคาที่โจทก์เคยนำเข้าในครั้งก่อนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มา
เป็นเกณฑ์ประเมินราคาเท่านั้น จึงถือได้ว่าราคาสินค้าพิพาทที่ต่ำลงตามที่โจทก์
สำแดงนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๓๐ โจทก์ได้ซื้อวิทยุตามตัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อโมโตโรล่า โมเดล เอ.๐๔
พี.จี.บี. ๔๖๖๑ บี.พี.อาร์.๒๐๐๐ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ไทย ในราคาชุดละ ๑๖๔ เหรียญ-สหรัฐอเมริกา เอฟ.โอ.บี. ตามบัญชีราคา
สินค้าที่ซื้อขายรวม ๑๒ เทียวก และใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า
รวม ๑๒ ฉบับ โดยสำแดงราคาตามที่ซื้อมาจริง แต่เจ้าพนักงานของจำเลยไม่พอใจ
ราคาสินค้าตามที่โจทก์สำแดง ได้สั่งให้โจทก์เพิ่มราคาและคำนวณเงินค่าภาษีอากร
จากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเรียกเก็บเงินจากโจทก์เกินไปทั้งสิ้น ๘๔๑,๓๗๔ บาท โจทก์
ยอมเพิ่มราคาและชำระค่าภาษีอากรตามจำนวนที่เจ้าพนักงานจำเลยกำหนดเพื่อนำ
สินค้าออกไปจากอารักขาของกรมศุลกากรแต่ได้โต้แย้งสงวนสิทธิอุทธรณ์ไว้ด้านหลัง
ใบขนสินค้าทุกฉบับ และต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกองวิเคราะห์ราคา กรม
ศุลกากร ต่อมาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๑ จำเลยได้แจ้งผลการอุทธรณ์การประเมิน
อากรให้โจทก์ทราบว่า เจ้าพนักงานจำเลยได้ประเมินราคาชอบแล้ว โจทก์ซื้อสินค้า
จากประเทศผู้ผลิตโดยตรง ราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาและสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า

และแบบแสดงรายการการค้าทุกฉบับเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การที่จำเลยใช้ราคาสินค้าเก่าซึ่งโจทก์เคยนำเข้ามาเมื่อปี ๒๕๒๙มาเป็นเกณฑ์เพิ่มราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้ามาขายพิพาท จึงมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ขอให้พิพากษาว่าการประเมินของจำเลยไม่ชอบและเพิกถอนการประเมินดังกล่าว กับให้จำเลยคืนเงิน ๘๔๑,๓๗๔ บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์เคยนำสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรไทยรวม ๘ ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ โจทก์สำแดงราคาทั้ง ๘ ครั้งในราคา เอฟ.โอ.บี.ชุดละ ๑๙๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้าพนักงานจำเลยก็พอใจราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงดังกล่าว แต่ต่อมาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรไทยกลับสำแดงราคา เอฟ.โอ.บี.ชุดละ ๑๖๔ เหรียญสหรัฐอเมริกา แตกต่างจากการนำเข้าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ โดยราคา เอฟ.โอ.บี.ลดลงถึงชุดละ ๓๑ เหรียญ-สหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาห่างกันเพียง ๒๗ วันเท่านั้น สินค้าพิพาทตามใบขนสินค้าทั้ง ๑๒ ฉบับในคดีนี้ โจทก์สั่งซื้อในคราวเดียวกัน เพียงแต่ได้แยกการนำเข้า ซึ่งหากจะพิจารณาถึงปริมาณการนำเข้า ก็ปรากฏว่าในครั้งก่อน ๆ โจทก์ก็เคยนำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นปริมาณของสินค้าจึงไม่มีผลต่อราคา และสินค้าพิพาทก็ไม่ใช่สินค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็ว ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในคดีนี้ได้ลดลงถึง ๑๕.๙๐ เปอร์เซ็นต์ จึงมิใช่เป็นการปรับราคาตามปกติวิสัย ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงตามบัญชีราคาสินค้า จึงมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดราคาสินค้าที่จำเลยใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาคือราคาสินค้าที่โจทก์เคยนำเข้ามาในเดือนเมษายน ๒๕๓๐ ซึ่งโจทก์ได้สำแดงราคา เอฟ.โอ.บี.ชุดละ ๑๙๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามใบขนสินค้าเข้าทั้ง ๑๒ ฉบับในคดีนี้

ระยะเวลาห่างกันเพียง ๑ - ๕ เดือนเท่านั้น จึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด โจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ทบทุนผลการพิจารณาการอุทธรณ์ราคาในคดีนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์การประเมินราคา โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลในส่วนของการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่ประเมินเพิ่มขึ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยตามฟ้องเกี่ยวกับอากรขาเข้า โดยให้ถือราคาชุดละ ๑๖๔ เหรียญสหรัฐอเมริกาตามฟ้อง ส่วนการประเมินเกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้เป็นไปตามที่จำเลยได้ประเมินไว้ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ต้องชำระคืนแก่โจทก์ นับแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่จำเลยตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับเป็นต้นไป

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าสินค้าของโจทก์รายนี้เจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินตามกฎหมายศุลกากร มิใช่เป็นการประเมินตามประมวลรัษฎากรโจทก์ไม่จำต้องอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร เพียงแต่โจทก์อุทธรณ์ต่อกรมศุลกากร โจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง นั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล และในรายการที่สำแดงภาษีอากรก็มียอดเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลแยกกันแต่ละรายการ ย่อมถือได้ว่าเป็นการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๗ (๒) แล้ว หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรเสียก่อน การที่โจทก์อุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคา

กรมศุลกากร ขอให้พิจารณารับราคาสินค้าตามที่โจทก์นำเข้ามามิใช่เป็นการอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต่อศาล

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน จำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของ สินค้าพิพาทเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์ถือตามราคาซื้อขายล่าสุด ๑๖๔ เหรียญ สหรัฐอเมริกา จำเลยโต้แย้งว่าโจทก์เคยซื้อมาในราคาชุดละ ๑๙๕ เหรียญ สหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้โจทก์นำเข้าห่างจากครั้งก่อนไม่ถึงหนึ่งเดือน และราคาสินค้า มิได้ลดลงอย่างรวดเร็ว โจทก์มีนายสุธี ศุภวัฒนกุล และร้อยตรีแปลง คำเมือง เบิก ความประกอบเอกสารหมาย จ.๒๓ ว่า บริษัทผู้ขายได้ขายสินค้าพิพาทราคาต่ำลง เพราะผู้ขายซื้อจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ำลง และเพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับราคา ของผู้อื่นได้ บริษัทแปซิฟิค เทเลซิสอินเตอร์เนชันแนล มีสาขาอยู่ทั่วโลก และเป็นผู้ ได้รับสิทธิในการจำหน่ายวิทยุตามตัวสินค้าพิพาทจากผู้ผลิตแต่ผู้เดียว เห็นได้ว่าการ ซื้อขายรายนี้โจทก์ซื้อมาในราคาชุดละ ๑๖๔ เหรียญสหรัฐอเมริกบริษัทผู้ขายได้ขาย ต่ำกว่าราคาที่เคยขายเดิม แต่เป็นการขายสินค้าในราคาปกติทั่วไปเพื่อจะให้ลูกค้า สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ มิใช่ลดหย่อนราคาให้แก่โจทก์โดยเฉพาะเพียงรายเดียว แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่การนำเข้าในครั้งก่อน ราคาของ ประเภทและชนิดเดียวกันก็มีราคาลดลงได้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่า เมื่อโจทก์นำ สินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.๒๔ จ.๒๕ และ จ.๒๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕ พฤศจิกายน และ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ตาม ลำดับ อันเป็นเวลาภายหลังกรณีพิพาทนี้ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคา กรม ศุลกากรจำเลยก็ได้ยอมรับราคาชุดละ ๑๖๔ เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่โจทก์สำแดง ด้วย ตามหนังสือแจ้งผลอุทธรณ์การประเมินเอกสารหมาย จ.๒๗ ยิ่งสนับสนุนให้เห็น ว่า จำเลยได้ยอมรับว่าสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้ามามีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดลดลง

ฝ่ายจำเลยมีได้นำสืบให้เห็นว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทเป็นราคาเท่าใด คงเพียงแต่อาศัยราคาที่โจทก์เคยนำเข้ามาในครั้งก่อนและเป็นเวลาห่างจากที่โจทก์นำเข้ามาในคดีนี้ไม่เกิน ๖ เดือน มาเป็นเกณฑ์ประเมินราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงพึงได้ตามพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบว่า สินค้าพิพาทมีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดชุดละ ๑๖๔ เหรียญสหรัฐอเมริกา การที่เจ้าพนักงานจำเลยประเมินราคาเพิ่มขึ้นเป็นชุดละ ๑๙๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา จึงเป็นการไม่ชอบ แต่ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ต้องชำระคืนแก่โจทก์ นับแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่จำเลยตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับเป็นต้นไป โดยมีได้ระบุว่าให้ใช้จนถึงเมื่อใด และมีได้มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยเช่นว่านั้นจนกว่าจะชำระเงินที่ต้องคืนให้แก่โจทก์เสร็จ

พิพากษายืน แต่ดอกเบี้ยของยอดเงินที่ต้องชำระคืนโจทก์นั้น ให้จำเลยชำระจนกว่าจะชำระเงินที่ต้องคืนให้แก่โจทก์เสร็จ.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวิชา มั่นสกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น